

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2960/2533

นายบรรยงค์ นิมิตรไชยาพงศ์

โจทก์

นางทัศนiper นาคะสุวรรณหรือแช่โอ้ว

ผู้ร้อง

นายสมชาย นาคะสุวรรณ

จำเลย

นางทัศนiper นาคะสุวรรณหรือแช่โอ้ว ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง โดยให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101 แผ่นที่ 2)สืบเนื่องจาก โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ต่าง ๆรวม 90 รายการคิดเป็นเงิน 369,150 บาท จากร้านสมบุญถาวรตั้งอยู่เลขที่ 102/11-12 ถนนอุปราชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อ้างว่าเป็นของจำเลยเพื่อบังคับตามคำพิพากษตามยอม ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องผู้ร้องกับจำเลยมิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆต่อกัน ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97,96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท
ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท
ไว้ในระหว่างฎีกา

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ